



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale di Milano in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

Dott. Angelo Mambriani	Presidente
Dott. Daniela Marconi	Giudice relatore
Dott. Alima Zana	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause civili riuniti iscritte al n. 50629 e 57247 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2018 promosse da:

La prima causa:

Parte_1 , *Parte_2* *Parte_3* *Pt_4*

[...] elettivamente domiciliati a Milano, presso lo studio dell'avv. Andrea Marcinkiewicz, dell'avv. Matteo Michele Trioni e dell'avv. Marco Franzini che li rappresentano e difendono per procura speciale in calce all'atto di citazione,

ATTORI

contro

Controparte_1 con sede a *Pt_1* in persona del legale rappresentante *Controparte_2*
elettivamente domiciliata a Milano, presso lo studio dell'avv. Gaetano Maria Giovanni Presti che la
rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

La seconda causa:

Parte_5 e *Parte_6*, elettivamente domiciliati a Milano presso lo studio dell'avv.
Matteo Michele Trioni che li rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto di citazione

ATTORI

contro

Controparte_1 con sede a *Pt_1* in persona del legale rappresentante *Controparte_2*
elettivamente domiciliata a Milano, presso lo studio dell'avv. Gaetano Maria Giovanni Presti che la
rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Nell'interesse degli attori *Parte_1*, *Parte_2*, *Parte_3*, *Pt_4*
[...] *Parte_5* e *Parte_6*: Voglia il Tribunale,

In principalità:

- accertarsi e dichiararsi la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia e/o pronunciarsi l'annullamento della
deliberazione in data 20 luglio 2018, con la quale l'assemblea di *Espansione* srl ha approvato il
progetto di bilancio al 31 dicembre 2017;

- accertarsi e dichiararsi la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia e/o pronunciarsi l'annullamento della deliberazione in data 20 luglio 2018, con la quale l'assemblea di *Espansione* srl ha aumentato il capitale sociale da € 400.000 a € 800.000.

Spese e compensi di lite integralmente rifiuti.

Con riferimento alle conclusioni avversarie: rigettarsi tutte le domande ed eccezioni avversarie, siccome infondate in fatto e in diritto.

In via istruttoria: previa – occorrendo – revoca *in parte qua* dell'ordinanza 20 marzo 2020, con la quale sono stati ritenuti inammissibili i mezzi di prova attorei, ammettere le prove richieste nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.

Nell'interesse della parte convenuta *Controparte_1* Voglia il Tribunale, *contrariis rejectis* e previe tutte le provvidenze e declaratorie del caso:

- respingere integralmente, in quanto infondate in fatto e in diritto, le domande tutte formulate dagli attori delle due cause riunite nei confronti di *Controparte_1*
- con vittoria di spese e competenze, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, il contributo alla Cassa Previdenza Avvocati *ex art. 11 L. 576/80* e l'I.V.A. nella misura di legge;
- con espresso rifiuto del contraddittorio su eventuali nuove domande che venissero formulate dagli attori.

MOTIVAZIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato il 18.10.2019, il *Parte_1* *Pt_2*

[...] *Parte_3* *Parte_4* tutti soci della *Controparte_1* costituita per l'esercizio di attività editoriali e di diffusione di programmi radio televisivi, hanno impugnato le deliberazioni con cui l'assemblea del 20 luglio 2018 aveva approvato il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre

2017 ed aveva deciso di aumentare il capitale sociale da € 400.000 ad € 800.000.

Gli attori hanno richiesto, innanzitutto, la declaratoria di nullità, ai sensi dell'art. 2479 ter c.c., della deliberazione di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 perché non conforme al principio di chiarezza ed idoneo a fornire ai soci ed ai terzi una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società in quanto formato in modo tale da non consentire di trarre dal documento l'intera gamma delle informazioni previste dalla legge anche per il bilancio redatto in forma abbreviata.

Gli attori sostenevano, in estrema sintesi, l'illegittimità della deliberazione di approvazione del bilancio perché:

a) contenente l'appostazione nell'attivo circolante del credito per il contributo governativo riconosciuto all'emittenza radiofonica e televisiva locale, stimato nella misura di € 850.000 per l'esercizio 2017, in violazione del principio di prudenza, dal momento che il CP_3, per l'anno 2016, lo aveva accordato, sulla base dei dati relativi all'ascolto e alla media dei dipendenti, nella misura di soli € 658.000, il tutto senza neanche prevedere lo stanziamento di un fondo idoneo a controbilanciare la sopravvalutazione del credito compiuta dall'organo amministrativo;

b) corredato da una nota integrativa lacunosa in relazione alle informazioni dovute sulla base delle prescrizioni dell'art. 2427 c.c. con riferimento:

- all'erronea indicazione del dato relativo al numero dei dipendenti;
- alla mancata specificazione del debito verso le banche semplicemente indicato nel suo ammontare complessivo di € 1.860.668 senza fornire alcuna informazione concernente le vicende particolari dei mutui che avevano formato oggetto di moratorie;

- all'omissione delle informazioni concernenti l'azzeramento nel corso dell'esercizio del fondo rischi di € 157.000, che si è appreso solo in assemblea essere relativo al contenzioso *Per_1* definito transattivamente;
- alla mancata indicazione delle operazioni con parti correlate non concluse a normali condizioni di mercato quali quelle intercorse tra la società e la sua partecipata *Parte_7* in relazione al godimento promiscuo dell'immobile in cui viene esercitata l'attività di impresa e dei servizi o quelle intercorse tra la società ed il socio *Controparte_4*
- all'omissione del dato relativo al costo di acquisizione della partecipazione in *Parte_7* pari alla somma di 191.250 versata dai soci di maggioranza il 19 giugno 2013, essendo stato indicato in nota integrativa solo il valore attuale, stimato in € 1 a seguito della svalutazione operata nell'anno 2015;
- alla mancata indicazione nella nota integrativa del pegno costituito dalla società sulla sua partecipazione in *Parte_7* a favore della *Controparte_5* ;
- alla mancata indicazione di fatti relevantissimi successivi alla chiusura del bilancio, consistiti nell'assunzione da parte della società della qualità di socio nella *Parte_8* con l'esborso della somma di € 200.000 e l'erogazione a favore della cooperativa di un finanziamento di ulteriori € 200.000, finalizzato alla sua partecipazione all'aumento di capitale della *Parte_7* con l'obiettivo di risanarla e divenirne socia pressoché unica.

La violazione del principio di chiarezza sotto i profili evidenziati non avrebbe, poi, trovato alcun rimedio nella discussione assembleare nel corso della quale non sarebbe stata fornita esauriente risposta alle puntuali richieste di informazioni dei soci di minoranza.

Anche la deliberazione assunta dall'assemblea nel pomeriggio dello stesso 20 luglio 2018 concernente

l'aumento di capitale da € 400.000 a € 800.000 “ *a pagamento e alla pari, nel pieno rispetto del diritto di opzione spettante ai Soci*” - adottata allo scopo di consentire alla società di sottoscrivere e liberare azioni ordinarie ed uno strumento finanziario partecipativo della *Parte_8* per consentirle a sua volta di sottoscrivere l'aumento di capitale della *Parte_7* il tutto finalizzato, previa revoca dello stato di liquidazione delle due società, allo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali nel mondo dell'editoria sfruttando le sinergie fra le due società-, sarebbe invalida perché frutto di abuso di potere della maggioranza che avrebbe intenzionalmente agito a danno dei soci di minoranza.

L'aumento di capitale sarebbe, infatti, stato deliberato non per sopperire ad esigenze finanziarie della società ma per perseguire un interesse extrasociale dei soci di maggioranza e consentire all'amministratore unico di finanziare una cooperativa terza, di cui la società non era neanche socia, con una operazione gravemente dannosa in quanto implicante la perdita della partecipazione nella *Parte_7* tenuta celata ai soci di minoranza sino al momento dell'assemblea.

La deliberazione aveva, al contempo, avuto l'effetto di diluire la partecipazione dei soci di minoranza che avevano deciso di non esercitare l'opzione in considerazione del carattere abusivo e dannoso dell'operazione e di ridurre sensibilmente il valore patrimoniale delle loro partecipazioni in considerazione del fatto che l'aumento di capitale era avvenuto “ alla pari” e senza sovrapprezzo nonostante l'incidenza delle riserve di patrimonio netto assai superiori al capitale sociale, consentendo ai soci sottoscrittori di accrescere il valore delle loro quote in misura più che proporzionale rispetto al nuovo conferimento.

Chiedevano, pertanto, la declaratoria di invalidità anche della deliberazione di aumento del capitale in quanto approvata con abuso del diritto di voto da parte dei soci di maggioranza.

Nel costituirsi in giudizio la società convenuta ha contestato puntualmente tutte le censure di nullità mosse dagli attori alla delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2017, riconoscendo di aver erroneamente indicato nella nota integrativa il numero medio di dipendenti nell'anno 2017 e di non aver dato atto dell'esistenza del pegno sulla partecipazione della società *Parte_9* in quanto aveva in precedenza azzerato il valore della partecipazione e si trattava, quindi, di un'informazione irrilevante al fine della corretta e veritiera rappresentazione, ai sensi dell'art. 2423 comma 4 c.c.

Contestava, poi, l'impugnazione della delibera di aumento del capitale rilevando che i soci attori, che pure avevano lamentato la mancanza di informazioni adeguate sull'operazione, avevano sorprendentemente disertato l'assemblea.

Sosteneva la piena rispondenza della deliberazione all'interesse sociale a salvare la partecipata *Parte_7* mediante un'immissione di risorse finalizzata a consentire la revoca dello stato di liquidazione e la piena ripresa della sua attività, attraverso l'adozione di un assetto proprietario idoneo a garantirle nel futuro l'accesso ai contributi ministeriali riservati, a partire dall'anno 2021, alle imprese editrici di quotidiani e periodici a capitale interamente posseduto da *Parte_8*

Non solo ma la revoca dello stato di liquidazione della *Parte_7* con cui divideva senza alcuna separazione fisica gli spazi redazionali siti in un fabbricato di prestigio di proprietà di entrambe, avrebbe scongiurato il rischio dell'impatto negativo sul valore della sua porzione di immobile derivato dalla necessità di vendita della porzione contigua di proprietà della partecipata *Parte_7*

L'indubbia rispondenza della delibera all'interesse sociale dell'operazione di aumento di capitale rende inconfigurabile l'abuso della maggioranza a danno degli attori che, peraltro, hanno subito la diluizione delle loro partecipazioni per effetto della loro libera scelta di rinunciare ad esercitare il diritto di opzione, non avendo mai neanche dedotto l'impossibilità di sottoscrivere l'aumento di capitale

legittimamente deliberato.

Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande proposte dagli attori.

Con atto di citazione notificato il 16.11.2018 di contenuto pressoché identico anche i soci **Parte_5** e **Parte_6** hanno impugnato le deliberazioni con cui l'assemblea dei soci della **Controparte_1** del 20 luglio 2018 aveva approvato il bilancio al 31.12.2017 e deciso l'aumento di capitale da € 400.000 ad € 800.000 finalizzato all'operazione di risanamento della partecipata **Parte_7** attraverso la sua acquisizione da parte della **Parte_8** **Parte_8**, già descritta.

All'udienza di trattazione le due cause, entrambe aventi ad oggetto l'impugnazione delle stesse deliberazioni dell'assemblea dei soci, venivano riunite ai sensi dell'art. 2479 ter ultimo comma c.c. e dell'art. 2378 c 5 c.c.

Successivamente, con ordinanza del 20 marzo 2020 il giudice istruttore, respinte le istanze istruttorie delle parti, invitava “ *la società convenuta, ai sensi dell'art. 2378 comma 4 c.c., ad apportare alla nota integrativa del bilancio approvato con la deliberazione impugnata le modifiche necessarie ad ovviare agli errori materiali ed omissioni ammesse dalla stessa società nella comparsa di risposta provvedendo, in particolare,*

- a rettificare la nota integrativa alla pag. 17 laddove indica il n. 23 come corrispondente all'organico medio aziendale anziché il n. 17,187, indicato nella domanda di concessione del contributo governativo;

*- ad inserire nella nota integrativa alla pag. 9 l'informazione relativa al pegno sulla partecipazione sociale nella **Parte_7** costituito a favore della **Controparte_5** nel novembre 2014 a garanzia di finanziamenti erogati dalla stessa banca alla società partecipata;..”*

Con deliberazione del 9 luglio 2020 l'assemblea della società convenuta deliberava all'unanimità le

predette modifiche e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.

Il Tribunale preliminarmente rileva che la deliberazione dell'assemblea dei soci della *Controparte_1* del 20 luglio 2018 con cui è stato approvato il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 non può essere pronunciata a seguito della sua modificazione con altra presa in conformità della legge all'assemblea del 9 luglio 2020, ai sensi dell'art. 2378 comma 4 c.c. e 2377 comma 8 c.c., in relazione alle uniche due censure mosse dagli attori che potevano ritenersi fondate in quanto concernenti

- l'errore riconosciuto dalla stessa società convenuta nell'indicazione in nota integrativa del dato relativo al numero medio di dipendenti nell'anno 2017, costituente uno dei parametri per la determinazione dell'entità del contributo governativo atteso,
- e l'omessa informazione relativa al pegno costituito sulla partecipazione sociale nella *Parte_7* [...] a favore della *Controparte_5* a garanzia dei finanziamenti erogati che, a fronte della previsione dell'art. 2427 comma 1 n. 6 c.c. secondo cui la nota integrativa deve contenere l'indicazione “ *dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali con specifica indicazione della natura delle garanzie..*”, non poteva di certo essere giustificata dalla perdita di valore del bene vincolato (v. doc. 16 di parte convenuta).

Tutte le altre puntigliose censure mosse dagli attori al bilancio in questione sono, invece, prive di fondamento giuridico o frutto di una inadeguata interpretazione del contenuto del documento.

Iniziando dall'esame del vizio denunciato con riferimento all'appostazione nella voce crediti dell'attivo circolante del credito di € 850.000 relativo al contributo governativo atteso per l'anno 2017, che sarebbe stato imprudentemente sopravvalutato, avuto riguardo, all'entità del contributo riconosciuto dal *Org_1* per l'anno precedente nella misura di € 658.000 con decreto del 12.7.2018, deve essere sfuggito

agli attori che nella nota integrativa e nel verbale dell'assemblea venivano chiaramente esplicitati i criteri di stima fondati sull' *“interpretazione da parte dell'associazione di categoria dei criteri di assegnazione stabiliti dal bando”* e sulla considerazione della *“ media dei dipendenti e ascolti 2016/2017 in aumento rispetto all'anno precedente in funzione di più personale e ascolti”* (v. al doc. 1 di parte attrice nota integrativa al bilancio a pag. 10 e verbale dell'assemblea del 20 luglio 2018 a pag. 25).

In mancanza di qualsiasi contestazione da parte degli attori dell'effettività dell'aumento nell'anno 2017 dei dati relativi alla media del personale impiegato ed agli ascolti, costituenti i parametri fondamentali per la determinazione dell'entità del contributo governativo normalmente concesso dal ministero competente con successivo decreto, non si vede per quale ragione il credito avrebbe dovuto essere stimato ed appostato in bilancio con riferimento all'entità del contributo riconosciuto per l'anno precedente, quando i parametri dell'occupazione e degli ascolti erano inferiori.

Del resto il principio di prudenza invocato dagli attori impone nella redazione del bilancio anche di non sottovalutare le poste attive in presenza di indicatori inequivoci di un valore diverso da quello in precedenza considerato.

Anche le numerose carenze della nota integrativa denunciate dagli attori lamentando la violazione delle previsione dell'art. 2427 c.c. sono prive di fondamento:

- la censura relativa alla mancata specificazione dei debiti verso le banche indicati solo nel loro ammontare complessivo di € 1.860.668 senza alcuna informazione sulle moratorie dei mutui intervenute nel corso dell'esercizio non trova alcun conforto nella previsione dell'art. 2427 comma 1 n. 6) che impone semplicemente di indicare in nota integrativa *“distintamente per ciascuna voce l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni”*

che è esattamente quanto emerge dalla nota integrativa al bilancio impugnato;

- la censura relativa alla mancata indicazione in nota integrativa delle ragioni dell'avvenuto azzeramento del fondo rischi contenzioso di € 157.000 è priva di qualsiasi fondamento se solo si considera che nel bilancio redatto in forma abbreviata come quello in esame, ai sensi dell'art. 2435 bis c.c., non è affatto necessario dare conto in nota integrativa delle variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo ed in particolare dei fondi non essendo richiamata la previsione dell'art. 2427 comma 1 n. 4 c.c.; in ogni caso nel corso dell'assemblea su specifica richiesta di chiarimenti del legale degli attori si è confermato che il fondo rischi contenzioso era relativo alla controversa *Per_1* definita mediante transazione (v. doc. 1 di parte attrice a pag. 2) e l'estinzione del giudizio, effettivamente intervenuto con verbale di conciliazione del 19.4.2017 prodotto dagli stessi attori, giustifica l'eliminazione del fondo a prescindere dalle condizioni della transazione;
- la censura relativa all'omessa indicazione nella nota integrativa del dato relativo al costo di acquisizione della partecipazione in *Parte_7* - appostata in bilancio per il valore di € 1 e rispetto alla quale si è specificato che *“La voce si riferisce a una partecipazione pari al 17.86% del capitale sociale nella società Parte_7 con sede in Pt_1 via Sant'Abbondio n. 4. La partecipazione è stata interamente svalutata nell'esercizio 2015. ..”* (v. doc 1 di parte attrice nota integrativa a pag. 8) -, è evidentemente pretestuosa dal momento che l'indicazione dell'esercizio nel corso del quale è intervenuta la svalutazione rispetto all'iscrizione al valore di costo è più che sufficiente a consentire di reperire il dato nel bilancio ad esso relativo;
- la censura relativa alla mancata descrizione nella nota integrativa delle operazioni con parti correlate che non sarebbero state concluse a normali condizioni di mercato, in violazione dell'art. 2427 comma 1 n. 22 bis c.c., è priva di fondamento in ragione dell'assoluta genericità

della doglianza e della mancata deduzione da parte degli attori delle condizioni di fatto a cui la legge subordina il sorgere degli invocati obblighi di precisione informativa (v. Tribunale di Milano 15.12.2014 n. 14953; Tribunale di Milano 20 giugno 2019 n. 6040). In ogni caso, avuto riguardo alle precisazioni svolte dalla società convenuta, nessuna delle operazioni descritte nell'atto di citazione riveste tali caratteristiche o per mancanza del requisito della correlazione fra le parti o per l'insussistenza della previsione di condizioni fuori mercato:

- con riguardo, in particolare, all'incarico di procacciatore d'affari conferito ad [...] CP_4 il 1.9.2017 è sufficiente evidenziare che è divenuto socio della CP_1 solo il 20.7.2018 e che, dunque, nell'anno 2017 nessuna relazione di correlazione sussisteva fra le parti;
- con riguardo al contratto di lavoro dipendente nel settore commerciale, intrattenuto con la socia Parte_10 in conformità con le previsioni del contratto collettivo nazionale del settore e con modalità tali da consentire l'inserimento della posizione lavorativa nel dato relativo all'occupazione su cui si fonda il diritto al contributo governativo, non si vede sotto quale profilo dovrebbe essere annoverato fra le operazioni correlate effettuate a condizioni diverse da quelle di mercato;
- con riguardo al contratto di consulenza concluso con il socio Controparte_6 per l'esecuzione di una complessa attività di studio degli sviluppi della legislazione di settore e di coordinamento dell'ufficio tecnico, con un compenso annuo lordo di € 15.000, a fronte delle incontestate competenze del soggetto e della complessità delle prestazioni demandategli, non sussistono ragioni per ritenere che si tratti di un'operazione conclusa a condizioni fuori mercato;
- quanto, infine, alla vendita allo studio Organizzazione_2 a cui appartiene il socio

avv. Pietro Bernasconi, del quadro a firma *Persona_2* rimasto in godimento gratuito presso la società, ed ai contratti reciproci di servizio intercorsi con la controllata *Parte_7* sono state addirittura dedotte operazioni da cui emerge una posizione di vantaggio economico per la società che di per sé esclude possa trattarsi di operazioni con parti correlate da indicare in nota integrativa.

- la censura relativa alla mancata indicazione in nota integrativa dei fatti di rilievo successivi alla chiusura dell'esercizio concernenti l'operazione di aumento di capitale per il finanziamento dell'operazione di risanamento della partecipata *Parte_7* è priva di fondamento giuridico se si considera che si tratta di fatti successivi alla chiusura del bilancio che non comportano la variazione dei valori del bilancio oggetto di approvazione in quanto di competenza dell'esercizio successivo e che, pertanto, sulla base del principio OIC 29, non devono rilevare in bilancio. I fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio che devono essere rilevati in bilancio c.c. sono, infatti, solo “ *quei fatti positivi e/o negativi che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza*” e nessuno dei fatti indicati dagli attori riveste tali caratteristiche.

L'impugnazione proposta dagli attori avverso la deliberazione del 20 luglio 2018 di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2017 deve, pertanto, essere respinta.

Anche l'impugnazione della delibera di aumento di capitale assunta dall'assemblea del 20 luglio 2018 per abuso della maggioranza dei soci è priva di fondamento.

Come noto la fattispecie di creazione giurisprudenziale dell'abuso del diritto di voto da parte del socio

di maggioranza che determina l'annullabilità della deliberazione assembleare si configura allorché il socio eserciti consapevolmente il suo diritto di voto in modo tale da ledere le prerogative degli altri soci senza perseguire alcun interesse sociale, in violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede nell'esecuzione del contratto sociale.

La ravvisabilità dell'interesse sociale all'adozione delle delibera esclude, quindi, in radice la configurabilità dell'abuso di potere dei soci di maggioranza, fermo restando che, in ogni caso, il sindacato sull'esercizio del potere discrezionale della maggioranza, reputata dall'ordinamento migliore interprete dell'interesse sociale in considerazione dell'entità maggiore del rischio che corre nell'esercizio dell'attività imprenditoriale comune, deve arrestarsi alla legittimità della deliberazione attraverso l'esame di aspetti all'evidenza sintomatici della violazione della buona fede senza spingersi a complesse e retrospettive valutazioni di merito in ordine all'opportunità delle scelte di gestione e programma dell'attività comune sottese alla delibera adottata.

Nel caso in esame come risulta dal verbale dell'assemblea del 20 luglio 2018 la deliberazione di aumento di capitale da € 400.000 a € 800.000 “ *a pagamento e alla pari, nel pieno rispetto del diritto di opzione spettante ai Soci*” è stata adottata allo scopo di consentire alla società di sottoscrivere e liberare azioni ordinarie ed uno strumento finanziario partecipativo della Parte_8

[...] per consentirle a sua volta di sottoscrivere l'aumento di capitale della Parte_7 il tutto finalizzato, previa revoca dello stato di liquidazione delle due società, allo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali nel mondo dell'editoria sfruttando le sinergie fra le due società (v. doc. 2 di parte attrice a pag. 4).

Come chiaramente spiegato dalla difesa della società convenuta la delibera tendeva a realizzare l'interesse sociale alla ripresa della piena attività ed al salvataggio della società partecipata Editoriale

s.r.l., che era stata posta in liquidazione ed iscritta a bilancio al valore simbolico di € 1, con un investimento attuato indirettamente, attraverso l'aumento di capitale nella *Parte_8* [...], che ne era già socia di maggioranza, finalizzato ad assicurarle la possibilità di godere anche in futuro del contributo governativo riconosciuto, a partire dal 2021, alle società editrici di quotidiani e periodici solo se integralmente partecipate da una società cooperativa.

La ripresa dell'attività della *Parte_7* avrebbe, poi, consentito alla società convenuta non solo il recupero di valore e redditività della partecipazione che diveniva indiretta all'esito dell'operazione ma anche la migliore tutela del suo patrimonio immobiliare, costituito dalla porzione dell'edificio di prestigio in cui esercita l'attività di impresa adiacente alla porzione di proprietà di *Parte_7* scongiurando il rischio dell'impatto negativo della materiale separazione fra le due porzioni, utilizzate promiscuamente, conseguente alla vendita in sede di liquidazione della parte di proprietà di *Parte_7* [...]

La complessa operazione di finanziamento sottesa alla deliberazione di aumento di capitale era, quindi, chiaramente concepita in funzione dell'evidente interesse della società alla ripresa dell'attività della partecipata *Parte_7* e la circostanza è sufficiente ad escludere la stessa configurabilità dell'abuso della maggioranza senza che rilevi in alcun modo l'esito negativo dell'operazione, constatato *ex post*, corrispondente alla realizzazione del normale rischio di impresa che si è, peraltro, risolto in pregiudizio economico solo per i soci che hanno partecipato alla ricapitalizzazione.

La diluizione della partecipazione dei soci di minoranza, dunque, costituisce l'effetto naturale del legittimo esercizio del potere discrezionale della maggioranza di deliberare l'aumento di capitale nell'interesse della società e della libera scelta di non sottoscriverlo degli altri soci che, del resto, neanche hanno mai dedotto in giudizio di essersi trovati nell'impossibilità nota alla maggioranza di far

fronte al relativo impegno finanziario.

Né contrariamente a quanto sostenuto dagli attori la previsione dell'aumento di capitale "*alla pari*" cioè senza la previsione del sovrapprezzo corrispondente al maggior valore del patrimonio sociale rispetto al capitale nominale può costituire sintomo di abuso della maggioranza, in presenza della previsione del diritto di opzione a favore di tutti i soci (v. Tribunale di Milano 6.8.2015 n. 9296).

Tutte le domande proposte dagli attori devono, pertanto, essere respinte.

L'avvenuto adeguamento della deliberazione di approvazione del bilancio da parte della società convenuta solo dopo l'introduzione dei due giudizi, in relazione ai due vizi riconosciuti, e l'integrale soccombenza degli attori in relazione all'impugnazione della delibera di aumento di capitale giustificano la compensazione nella misura della metà delle spese processuali che si liquidano, in ciascuna delle cause riunite, per l'interno in € 13.430 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge e si pongono per la restante metà a carico degli attori.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nelle cause riunite n. 50629/2018 e 57247/2018 promosse da Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 e da Parte_5 e Parte_6 contro Controparte_1 con atto di citazione notificato rispettivamente il 18.10.2018 e il 16.11.2018 disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- 1) rigetta l'impugnazione proposta dagli attori avverso la deliberazione dell'assemblea dei soci della Controparte_1 del 20 luglio 2018 di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017;
- 2) rigetta l'impugnazione proposta dagli attori avverso la deliberazione dell'assemblea dei soci della Controparte_1 del 20 luglio 2018 di aumento di capitale;

3) dichiara compensate nella misura della metà le spese processuali del giudizio n. RG 50629/2018 che liquida per l'intero in € 13.430 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge e pone per la restante metà a carico degli attori *Parte_1* *Parte_2* *Parte_3*

Parte_4

4) dichiara compensate nella misura della metà le spese processuali del giudizio n. RG 57247/2018 che liquida per l'intero in € 13.430 per compenso oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge e pone per la restante metà a carico degli attori *Parte_5* e *Parte_6*

Milano, 13 gennaio 2022

Il Presidente

Angelo Mambriani

Il Giudice est.

Daniela Marconi